

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 138/2533

พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร

โจทก์

นายนอง โกป๋ั้น กับพวก

จำเลย

นายพเยาว์ ขบินทกุล ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายดี โปธิ ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นายบุญมา มั่นต่อม ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

นายทวี มัทธูจิต ที่ 5 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้
ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335,336 ทวิ จำคุกคนละ 6 ปีคำให้การรับสารภาพของจำเลย
ที่ 2 ถึงที่ 5 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 4 ปี
ส่วนจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7)(8) วรรคสาม ประกอบมาตรา 336 ทวิ นอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ
131)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา
ของศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ชั่วคราวในระหว่าง

อุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกันคนละ 50,000 บาท (อันดับ 52,106)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5
ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5
ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>